Ganzheitliche Finanzberatung

NAME FOLGT · ARBEITSTITEL

BERATUNGSKONZEPT · GEWERBE · SEGMENT B · ENTWURF · OKTOBER 2026

Pauschaldotierte Unterstützungskasse für Gesellschafter-Geschäftsführer

Wie sie funktioniert, was sie gegenüber dem Versicherungsweg und der Direktzusage kann und nicht kann, wie sich eine bestehende Pensionszusage neu ordnen lässt und was vor jedem Einsatz geprüft werden muss.

Teil A · Mechanik
Geldfluss, Steuer, Sozialversicherung

Teil B · Vergleich
Unterstützungskasse, Versicherungsweg, Direktzusage

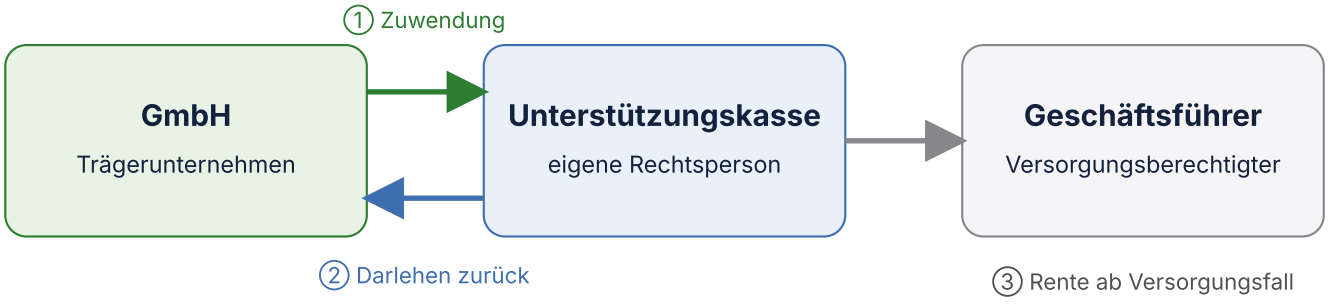
Teil C · Praxis
Pensionszusage neu ordnen, Bedingungen, Rollen

Internes Arbeitsmittel. Grundlage: zwei Rechtsprüfungen vom 11.10.2026 (Normtexte über dejure.org, PSVaG-Mitteilungen, BMF-Schreiben und Urteile teils über Sekundärquellen, jeweils markiert). Ausgangspunkt ist Olivers Einschätzung, dass eine bAV im Versicherungsmantel nicht sinnvoll und die schlechteste Wahl ist und die pauschaldotierte Unterstützungskasse flexibel und gut. Dieses Konzept prüft das und hält fest, unter welchen Bedingungen es trägt. Abkürzung intern: pUK. Keine Steuer- und keine Rechtsberatung; Einzelfälle gehören zu Steuerberater, Rentenberater, Pensionsgutachter und Fachanwalt.

TEIL A · MECHANIK

So fließt das Geld

Die GmbH (Trägerunternehmen) sagt dem Geschäftsführer eine Versorgung zu, durchgeführt über eine Unterstützungskasse. Die Kasse gewährt keinen Rechtsanspruch, für die Leistung steht die GmbH ein: bei Arbeitnehmern und nicht beherrschenden GGF nach § 1b Abs. 4, § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, beim beherrschenden GGF aus der Zusage selbst. Pauschaldotiert heißt: ohne Rückdeckungsversicherung, die Zuwendungen sind nach § 4d Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. b EStG begrenzt.



Ab Rentenbeginn braucht die Kasse Liquidität; ob und wann das Darlehen zurückfließt, regelt der Darlehensvertrag.

Steuer bei der GmbH (§ 4d EStG)

- Je Leistungsanwärter abziehbar: 25 % der Jahresaltersrente pro Jahr (6 % bei reiner Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung), maßgeblich ist die bis zur Regelaltersgrenze erreichbare Leistung.
- Zulässiges Kassenvermögen: das 8-Fache der jährlich abziehbaren Zuwendung plus Deckungskapital der Rentner. Darüber nicht abziehbar, Vortrag auf drei Folgejahre (§ 4d Abs. 2); eine überdotierte Kasse wird teilweise steuerpflichtig (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e, § 6 Abs. 5 KStG) prüfen
- Deckungskapital für laufende Renten (Anlage 1) erst ab Leistungsbeginn zuwendbar: Liquiditätsspitze, gerade wenn das Geld als Darlehen in der GmbH steckt.
- Gilt auch für Nicht-Arbeitnehmer mit schriftlicher Zusage aus Anlass ihrer Tätigkeit (Buchst. b S. 5).

Beim Geschäftsführer

- Kein Lohnzufluss in der Anwartschaft, keine Höchstgrenze im Lohnsteuerrecht prüfen
- Leistungen sind Arbeitslohn (§ 19 EStG). Versorgungsfreibetrag bei Altersleistungen erst ab 63 (Schwerbehinderung 60); er schmilzt für spätere Jahrgänge ab prüfen
- Entgeltumwandlung sozialversicherungsfrei bis 4 % der BBG RV (§ 14 Abs. 1 S. 2 SGB IV); beim nicht versicherungspflichtigen GGF meist ohne Bedeutung
- In der Rente Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge, wenn gesetzlich versichert (§ 229 SGB V), wie bei den anderen Wegen

Rechenbeispiel Annahme Zugesagte Jahresaltersrente 12.000 €: abziehbare Zuwendung höchstens 3.000 € im Jahr, zulässiges Kassenvermögen in der Anwartschaft höchstens 24.000 €. PSV-Bemessung für eine nach § 1b unverfallbare Anwartschaft: das 20-Fache der Zuwendung, 60.000 €; bei 1,2 ‰ (Satz 2025, der Satz 2026 liegt voraussichtlich höher) sind das 72,00 € im Jahr. In der Rentenphase kommt das Deckungskapital dazu. Nur wo das BetrAVG gilt, also nicht beim beherrschenden GGF.

TEIL B · VERGLEICH

Drei Wege über die GmbH

Neutral nach den Rechtsprüfungen vom 11.10.2026. Der Versicherungsweg meint Direktversicherung, Pensionskasse und rückgedeckte Unterstützungskasse; wo sie sich unterscheiden, steht es dabei.

KRITERIUM	PAUSCHALDOTIERTE U-KASSE	VERSICHERUNGSWEG	DIREKTZUSAGE
Liquidität	Kassenvermögen kann als Darlehen in der GmbH bleiben, wenn deren Leistungsfähigkeit die Mittel sichert; sonst in angemessener Frist herauszulösen (R 5.4 Abs. 2, H 5.4 KStR)	Beiträge fließen ab	bleibt in der GmbH, Rückstellung nach § 6a EStG
Kosten	keine Abschlusskosten eines Versicherers; Verwaltung, Gutachten, PSV. Höhe am Markt nicht belegt prüfen	Abschluss- und Verwaltungskosten, als Effektivkosten im Angebot ausgewiesen (§ 2 VVG-InfoV); Gruppentarife meist günstiger	Gutachten, PSV wo anwendbar
Flexibilität	Zuwendungen im Rahmen von § 4d frei, Anlage des Kassenvermögens frei; die zugesagte Rente ist fest	an Tarif und Beitrag gebunden	hoch, aber Finanzierung offen
Steuer GmbH	begrenzt (25 %, 8-Fach), Spitze ab Rentenbeginn	als Betriebsausgabe bzw. im Rahmen von § 4d Buchst. c; beim GGF Angemessenheit prüfen	Zuführung zur Rückstellung
Steuer GGF in der Anwartschaft	kein Zufluss, keine Höchstgrenze prüfen	Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds nur bis 8 % der BBG steuerfrei (§ 3 Nr. 63); rückgedeckte U-Kasse ohne Grenze	kein Zufluss
Bilanz GmbH	Fehlbetrag im Anhang, systembedingte Unterdeckung in der Anwartschaft (Art. 28 EGHGB; bei Kleinstkapitalgesellschaften ohne Anhang fraglich)	in der Regel kein Fehlbetrag, solange der Versicherer leistet	Pensionsrückstellung

TEIL B · VERGLEICH

Drei Wege über die GmbH: Risiko und Sicherheit

KRITERIUM	PAUSCHALDOTIERTE U-KASSE	VERSICHERUNGSWEG	DIREKTZUSAGE
Risiko	Anlage, Langlebigkeit und Einstandspflicht bei der GmbH	je nach Tarif teilweise beim Versicherer, Einstandspflicht bleibt	vollständig bei der GmbH
Sicherheit beherrschender GGF	**kein PSV-Schutz (BetrAVG nach § 17 Abs. 1 S. 2 nicht anwendbar). Mit Darlehen hängt das Kassenvermögen an der GmbH: in der Insolvenz nur Insolvenzforderung (PSVaG zu § 9 Abs. 3). Ohne Sicherung droht zudem die steuerliche Nichtanerkennung (BFH I R 50/22, zur Direktzusage)** prüfen	**Anspruch aus dem Vertrag bei unwiderruflichem Bezugsrecht; bei rückgedeckter U-Kasse Verpfändung der Rückdeckung üblich**	**kein PSV-Schutz; ohne verpfändete Rückdeckung ungesichert**
Nicht beherrschender GGF	PSV-Schutz für gesetzlich unverfallbare Anwartschaften (§ 7 BetrAVG)	je nach Weg Sicherungsfonds oder PSV	PSV-Schutz wie links
Leistung beim GGF	§ 19 EStG mit Versorgungsfreibetrag	Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds: § 22 Nr. 5 EStG; rückgedeckte U-Kasse: § 19 EStG	§ 19 EStG
Aufsicht	keine Versicherungsaufsicht prüfen	BaFin	keine

Ergebnis: Die pauschaldotierte Unterstützungskasse hat belegte Vorteile bei Liquidität, Flexibilität und Kosten. Dass der Versicherungsweg pauschal die schlechteste Wahl ist, lässt sich nicht belegen. Für den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer entscheidet die Absicherung, ob die Versorgung im Ernstfall da ist und ob sie steuerlich anerkannt wird.

TEIL C · PRAXIS

Bestehende Pensionszusage neu ordnen

Typischer Anlass: Die Direktzusage belastet die Bilanz, die Rückdeckung reicht nicht, ein Verkauf oder eine Nachfolge steht an. Die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist dabei ein Baustein, selten die ganze Lösung.

Was schon erdient ist (Past Service)

- Lässt sich nicht in einem Schritt steuerwirksam in eine pauschaldotierte Unterstützungskasse übertragen: Zuwendungen für Anwärter sind auf 25 % der Jahresrente pro Jahr und das Kassenvermögen auf das 8-Fache der jährlichen Zuwendung begrenzt.
- Häufig: Übertragung auf einen Pensionsfonds, lohnsteuerfrei nach § 3 Nr. 66 EStG (nur Past Service, Antrag nötig). In Höhe der aufgelösten § 6a-Rückstellung sofort Betriebsausgabe, der Mehrbetrag verteilt auf zehn Jahre (§ 4e Abs. 3 EStG). Einmalbeitrag braucht Liquidität. BMF 10.07.2015 prüfen

Was künftig dazukommt (Future Service)

- Kann über eine Unterstützungskasse laufen, pauschaldotiert oder rückgedeckt; nur bei der pauschaldotierten bleibt Liquidität im Betrieb.
- Ein wertgleicher Wechsel des Durchführungswegs löst keine neue Erdienbarkeitsprüfung aus (BFH I R 89/15); neue Zusagen schon (BFH I R 33/15) prüfen
- Neue arbeitgeberfinanzierte Zusagen an GGF: Probezeit, Erdienbarkeit, Angemessenheit, Finanzierbarkeit, sonst verdeckte Gewinnausschüttung. Bei reiner Entgeltumwandlung kommt es auf Probezeit und Erdienbarkeit regelmäßig nicht an, wohl aber auf eine Insolvenzsicherung (BFH I R 89/15, I R 50/22) prüfen

Verzicht

- Verzicht auf erdiente Teile: verdeckte Einlage in Höhe des Teilwerts, beim GGF Lohnzufluss in dieser Höhe (BMF 14.08.2012, BFH VI R 4/16)
- Verzicht nur auf künftige Steigerungen ist nach BMF unter Bedingungen ohne verdeckte Einlage möglich.

Abfindung

- Beim beherrschenden GGF gilt § 3 BetrAVG nicht. Beim nicht beherrschenden grundsätzlich schon; vertragliche Abweichung nach § 17 Abs. 3 S. 1 BetrAVG möglich (BGH II ZR 6/16). Zeitpunkt und Gestaltung klärt der Fachanwalt prüfen

> *„Bevor wir über einen neuen Weg sprechen: Lass uns von deinem Gutachter den aktuellen Wert der Zusage und die Lücke zur Rückdeckung holen. Dann sehen wir, was davon schon erdient ist und was noch kommt."*

TEIL C · WANN ES TRÄGT

Bedingungen, bevor wir sie in den Vergleich geben

Unser Ausgangspunkt bleibt: Wir schauen uns die pauschaldotierte Unterstützungskasse zuerst an. In den Vergleich für einen Kunden und an einen Kooperationspartner geben wir sie, wenn diese Punkte geklärt sind.

PRÜFPUNKT	WARUM	WER KLÄRT
Erlaubnis und Rolle	Wer darf die Kasse beraten und vermitteln, wie wird vergütet (Seite 7)	Anwalt Gewerbe- und Berufsrecht
Absicherung beim beherrschenden GGF	Ohne PSV und mit Darlehen hängt die Versorgung an der GmbH; ohne Sicherung droht zudem die steuerliche Nichtanerkennung (BFH I R 50/22, Übertragbarkeit auf die U-Kasse offen). Möglich: Sicherheiten, Treuhand, kein Darlehen für den GGF-Teil. Insolvenzanfechtung (§§ 129 ff. InsO) beachten prüfen	Fachanwalt Insolvenz- und Gesellschaftsrecht, Steuerberater
Soziale Einrichtung nach KStDV	Steuerfrei ist die Kasse nur, wenn die Leistungsempfänger nicht überwiegend Unternehmer, Gesellschafter oder deren Angehörige sind (§ 1 KStDV) und die Leistungen die Höchstbeträge nicht übersteigen (§§ 2, 3 KStDV). Eine Kasse nur für den GGF ist gefährdet; Gruppenkassen prüfen prüfen	Steuerberater
Bonität und Zins des Darlehens	Fehlt die Sicherung durch die GmbH, sind die Mittel in angemessener Frist herauszulösen, sonst ist die Steuerfreiheit gefährdet (R 5.4 Abs. 2, H 5.4 KStR)	Steuerberater
Mischfall	Versorgt dieselbe Kasse auch PSV-geschützte Mitarbeiter, geht das Kassenvermögen in der Insolvenz auf den PSVaG über (§ 9 Abs. 3 BetrAVG); Folgen für den GGF-Teil offen prüfen	Fachanwalt
Liquidität ab Rentenbeginn	Die Kasse braucht dann Geld für die Renten, das Deckungskapital wird zuwendbar	Steuerberater, Gutachter
Fehlbetrag in der Bilanz	Anhangangabe nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB, wichtig für Bank und Käufer	Gutachter, Steuerberater
Nachfolge und Verkauf	Käufer übernehmen ungern unterdeckte Zusagen und Darlehen der Kasse	Steuerberater, Anwalt
Kosten im Vergleich	Verwaltung, Gutachten und PSV gegen die Effektivkosten eines Versicherungsangebots stellen	wir, mit Angeboten

Für Mitarbeiter (Segment C): PSV-Schutz für gesetzlich unverfallbare Anwartschaften, kein Pflichtzuschuss von 15 % (§ 1a Abs. 1a BetrAVG gilt nur für Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds), kein Übertragungsanspruch beim Arbeitgeberwechsel (§ 4 Abs. 3), nur einvernehmlich nach § 4 Abs. 2. Für die Belegschaft ein eigenes Thema; dieses Konzept zielt auf den Geschäftsführer.

TEIL C · WER DARF WAS

Rollen und offene Fragen

Erlaubnis

- Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse ohne Rückdeckung ist kein Versicherungsvertrag. Jans § 34d deckt ihre Vermittlung und Beratung deshalb voraussichtlich nicht; eine eigene Erlaubnisnorm gibt es nicht prüfen
- Rechtsdienstleistungen zur betrieblichen Versorgung (rechtliche Prüfung im Einzelfall) dürfen neben Anwälten registrierte Rentenberater erbringen (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 RDG), andere nur als Nebenleistung (§ 5 RDG). Wirtschaftliche Vergleiche sind keine Rechtsdienstleistung.
- Hilfe in Steuersachen nur als Nebenleistung (§ 4e StBerG seit 01.09.2026); eine eigene Befugnis für bAV enthält er nicht.
- Oliver: Fällt die Beratung unter § 34h, sind Provisionen nach Abs. 3 ausgeschlossen; fällt sie nicht darunter, ist die Vergütung gesondert zu klären. Berät Oliver die Kasse zur Anlage ihres Vermögens in Fonds, ist das Finanzanlagenberatung nach § 34h prüfen
- Offen auch: Ist das Arrangieren des Darlehens Kasse → GmbH Darlehensvermittlung? Oliver hat die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 (Angabe Oliver 11.10.2026); die Nummer entfällt ab 20.11.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 139). Ob eine Vergütung zulässig ist und wie sie zu § 34h Abs. 3 passt, ist offen. *Korrektur 11.10.2026:* vorher nur „§ 34c bis 19.11.2026?“, ohne Olivers Erlaubnis. prüfen

Vorschlag bis zur Klärung

- Wir erkennen den Bedarf und stellen die Wege nebeneinander. Konkrete Berechnungen zur Zusage machen Gutachter und Steuerberater.
- Gestaltung und Umsetzung über einen registrierten Rentenberater oder einen spezialisierten Kooperationspartner, Steuerberater und Pensionsgutachter des Kunden.
- Rückdeckung und Pensionsfonds (als Versicherungsform) über Jan.
- Vergütung: erst festlegen, wenn die Rolle geklärt ist.

Vor dem ersten Einsatz klären

- Erlaubnis für Beratung und Vermittlung der Kasse, Anlage des Kassenvermögens, Darlehen Kasse → GmbH, Grenzen von § 5 RDG und § 4e StBerG, Vergütung bei Oliver (§ 34h Abs. 3): Anwalt für Gewerbe- und Berufsrecht, ggf. IHK prüfen
- Kooperationspartner auswählen: Rentenberater oder Kassen-Anbieter (Gruppenkasse wegen KStDV), Pensionsgutachter
- Absicherungsmodell für den beherrschenden GGF; Übertragbarkeit von BFH I R 50/22 auf die U-Kasse: Fachanwalt, Steuerberater prüfen
- Begriff „beherrschend“ für BetrAVG und PSV (Mehrheit, Zusammenrechnung mehrerer GGF): PSVaG-Merkblatt 300/M 1, Fachanwalt prüfen
- Versorgungsfreibetrag 2026, PSV-Beitragssatz 2026 (Festsetzung Anfang November 2026), KStDV-Höchstbeträge, Wortlaut § 1 KStDV prüfen
- Wörtliche Normtexte gegen gesetze-im-internet.de abgleichen (am 11.10.2026 nicht erreichbar) prüfen